

République Française Département des Pyrénées-Orientales			EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation : 26/06/2024 Date d'affichage de la convocation : 26/06/2024			
Nombre de membres : Afférents au Conseil municipal : 33 En exercice : 33 Ayant pris part à la délibération : 32 Pour : 32 Contre : 0 Abstention : 0			SEANCE DU 02 JUILLET 2024
L'an deux mille vingt-quatre et le mardi deux juillet à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Thomas SOLOZABAL, Jean VILA, Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Christophe HEMERY, Stéphane QUINTIN, Karine TARTAS, Marc ZARCON, Virginie CABRITA, Ludivine LORIEUX, Ahmed EL HOUMMASS, Kader KHELFAOUI, Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERE, Christine PERRAULT, Philippe GLEIZES, Éric POUPET, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Jean-François REGNIER à Edith PUGNET, Sara TOURNE à Jean VILA, Michel GONCALVES à Philippe GLEIZES		
Absents excusés	Jean-François REGNIER, Sara TOURNE, Michel GONCALVES		
Absents non excusés	Francisco FERNANDEZ.		
Secrétaire de séance	Thomas SOLOZABAL		

AFFAIRE N°02 : INTERCOMMUNALITE.
Convention relative au financement des investissements pluriannuels hydrauliques et pluviaux avec PMM.

Madame la Maire rappelle que la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole (PMM) et ses Communes membres, ont définies des modalités financières de solidarité concernant les opérations nécessaires à la prévention des risques d'inondation au sein du territoire.

Ainsi, il est convenu entre PMM et ses Communes membres :

- Pour une opération pluviale : PMM prendra en charge 2/3 du montant HT. La Commune sera sollicitée à hauteur de 1/3 du montant HT, déduction faite d'éventuelles subventions ou participations financières extérieures.
- Lorsqu'il s'agit d'une opération classée « pluvial », une convention financière annuelle sera établie avec la Commune pour permettre le versement d'un fonds de concours. Cette convention d'opération « pluvial » définira le programme de travaux, le budget prévisionnel et les modalités de versement de la part communale.

Lors des exercices comptables 2022 et 2023, PMM a réalisé des travaux de pluvial sur la rue Berry et l'avenue Bretagne, ainsi que sur l'avenue Mitterrand. En fonction des dépenses réalisées par PMM, le montant du fonds de concours versé par la Commune à PMM est de 22 833,11 € :



	Opérations	Dépenses réalisées par PMM 2022-2023 (TTC)	Dépenses réalisées par PMM 2022-2023 (HT)	Subventions à déduire	Dépenses hors subvention	Participation communale au titre de l'année 2022- 2023 (HT) (1/3)
2022	Rue Berry-avenue Bretagne	44 518,99 €	37 099,15 €	- €	37 099,15 €	12 366,38 €
2023	Rue Berry-avenue Bretagne	868,10 €	723,42 €	- €	723,42 €	241,14 €
	Avenue Mitterrand	36 812,11 €	30 676,76 €		30 676,76 €	10 225,59 €
	TOTAL 2022 et 2023	82 199,20 €	68 499,33 €	- €	68 499,33 €	22 833,11 €

Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les propositions de sa Présidente, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) APPROUVE à l'unanimité les modalités de participation financière de la Commune.

2°) AUTORISE à l'unanimité Madame la Maire à signer la convention ainsi que toutes pièces afférentes à ce dossier.

3°) PRECISE que les crédits seront inscrits dans le Budget Principal lors du vote de la Décision Modificative budgétaire n°1.

4°) DIT que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus

Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire


Edith PUGNET



Le secrétaire de séance


Thomas SOLOZABAL

La Maire,
 CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.
 INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 05 juillet 2024